



#12 nupla.info

Revidierte Bau- und Zonenordnung (BZO) digital

Andreas², Colin, Kushtrim, Martin, Simon, Thomas
mail@nupla.info

eJustice.ch · Postfach · 3001 Bern · +41 58 462 47 23 · info@ejustice.ch



Problem

1. nBZO

7.1-1

Gemeinde Oberrieden

Art. 13 Modell und Gutachten *

¹ Bei Neubauten oder eingreifenden äusseren Veränderungen ist zusammen mit der Baueingabe ein in der Machart geeignetes Modell abzuliefern. Das Modell geht nach Erteilung der Baubewilligung unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde über.

² Die Baubehörde kann die Baueingabe fachlich begutachten lassen.

Art. 14 Nutzweise

¹ In den Kernzonen KA und KB sind mässig störende Betriebe zulässig.

2.2 Wohnzonen und Wohnzonen mit Gewerbeanteil

Art. 15 Grundmasse

¹ Es gelten folgende Grundmasse:

Mass	W2 (25%)	W2 (35%)	WG2 (30%)	W3 (55%)	WG3 (50%)
Ausnutzungsziffer max.	25%	35%	30%	55%	50%
Grünflächenziffer min. *	40%	40%	40%	30%	30%
Vollgeschosszahl max.	2	2	2	3	3
Dachgeschosszahl max.	1	1	1	2	2
Attikageschosszahl max. *	1	1	1	1	1
Anrechenbare Untergeschosszahl max. (s. Abs. 1.1) *	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Gebäudelänge max.	25 m	25 m	25 m	40 m	40 m
Grundabstand min. *	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Traufseitige Fassadenhöhe max. *	8.5 m *	8.5 m *	8.5 m *	11.5 m *	11.5 m *
Giebelseitige Fassadenhöhe max. *	13.0 m *	13.0 m *	13.0 m *	17.0 m *	17.0 m *
Fassadenhöhe bei Flachdach max. *	9.0 m	9.0 m	9.0 m	12.0 m	12.0 m
Gesamthöhe bei Flachdach max. *	12.3 m	12.3 m	12.3 m	15.3 m	15.3 m

^{1.1} Die Anrechenbarkeit von Räumen ist in § 255 Abs. 2 PBG abschliessend geregelt. Die zulässige «anrechenbare Untergeschosszahl» bezieht sich auf das Maximum an anrechenbaren Flächen gem. § 255 Abs. 3 PBG. *

² Bei Flachdächern mit offener oder transparenter Brüstung erhöht sich die Fassadenhöhe um 1 m. *

2. Synopse alt vs. neu

Linke Spalte: rechtskräftige BZO (inkl. MWA)					Mittlere Spalte: Revision nHB und weitere Anpassungen					Rechte Spalte: Hinweise und Anmerkungen				
Kl. Grundabstand	min. 5 m	5 m	5 m	5 m	Dachgeschosszahl	max. 1	1	1	2	2	Erklärung: anrechenbare Untergeschosse (bis zu 50 % der Fläche) sind einrechenbar. Eine Ausnahme ist die eines Untergeschosses mit einer Höhe > 1 m. → Bei einer Einordnung der Fassaden-Gesamthöhe darf eine gewisse Überhöhung nicht über 1 m. → Bsp.: 10 m + 2 (10 + 2) = 12 m + 1 (10 + 2) = 13 m			
Gebäudehöhe	max. 15 m	15 m	15 m	15 m	Abgeschosszahl	max. 1	1	1	1	1				
Grundabstand	min. 4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	Gebäudehöhe	max. 30 m	30 m	30 m	40 m	40 m	Fassadenhöhe bei Flachdach: Komplexität umfassen. Eine Ausnahme ist die eines Untergeschosses mit einer Höhe > 1 m. → Bsp.: 10 m + 2 (10 + 2) = 12 m + 1 (10 + 2) = 13 m			
Grundabstand	min. 4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	Gebäudehöhe	max. 30 m	30 m	30 m	40 m	40 m				
Grundabstand	min. 4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	Gebäudehöhe	max. 30 m	30 m	30 m	40 m	40 m	Fassadenhöhe bei Flachdach: Komplexität umfassen. Eine Ausnahme ist die eines Untergeschosses mit einer Höhe > 1 m. → Bsp.: 10 m + 2 (10 + 2) = 12 m + 1 (10 + 2) = 13 m			
Grundabstand	min. 4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	Gebäudehöhe	max. 30 m	30 m	30 m	40 m	40 m				
Grundabstand	min. 4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	Gebäudehöhe	max. 30 m	30 m	30 m	40 m	40 m	Fassadenhöhe bei Flachdach: Komplexität umfassen. Eine Ausnahme ist die eines Untergeschosses mit einer Höhe > 1 m. → Bsp.: 10 m + 2 (10 + 2) = 12 m + 1 (10 + 2) = 13 m			
Grundabstand	min. 4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	Gebäudehöhe	max. 30 m	30 m	30 m	40 m	40 m				
Grundabstand	min. 4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	Gebäudehöhe	max. 30 m	30 m	30 m	40 m	40 m	Fassadenhöhe bei Flachdach: Komplexität umfassen. Eine Ausnahme ist die eines Untergeschosses mit einer Höhe > 1 m. → Bsp.: 10 m + 2 (10 + 2) = 12 m + 1 (10 + 2) = 13 m			
Grundabstand	min. 4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m	Gebäudehöhe	max. 30 m	30 m	30 m	40 m	40 m				

3. Erläuternder Bericht

3.3.3 Fassadenhöhe bei Gebäuden mit Flachdach mit transparenter / offener Brüstung

Bisherige Regelung (nBPG): Nach altem kantonalem Baurecht (bzw. gemäss Baurechtscheiden) waren offene oder transparente Geländer nicht an die Gebäudehöhe anzurechnen, auch wenn sie das Dachprofil durchsetzten. Dagegen mussten geschlossene oder feste Brüstungen und Geländer an die Gebäudehöhe angerechnet werden.

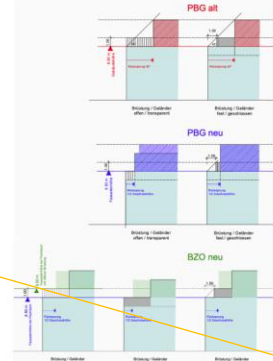


Abb. 6 Fassadenhöhe Flachdach mit transparenter / offener Brüstung

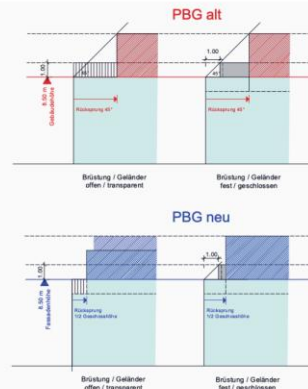
Harmonisierte Regelung (nBPG): Gemäss § 278 Abs. 2 nBPG müssen neu alle Brüstungen und Geländer an die Fassadenhöhe angerechnet werden. Davon ausgenommen sind lediglich Brüstungen oder Geländer, welche um mindestens 1.0 m gegenüber der Fassadenlinie zurückversetzt sind.

4. Einwendungsbericht

Nr.	Einwendung (Antrag)	Entscheid zum Umgang	Antwort
1.3	Antrag: Art. 13 ist zu ergänzen und es ist mit der Baueingabe für Neubauten ein Fachgutachten einzureichen. Neuer Titel Modell/Gutachten. Begründung: Anhand eines Modells sind die Qualitäten eines Neubaus in einer empfindlichen Lage nicht beurteilbar. Für Neubauten ist ein, auf Kosten der Bauerschaft erstelltes Gutachten eines qualifizierten Fachberaters, notwendig.	Nicht berücksichtigt	Art. 13 BZO ist nicht Gegenstand der vorliegenden Teilsynopse. Er soll unverändert bleiben, weil sich die Praxis betreffend die Abgabe eines Modells zur Beurteilung durch die Gemeinde (Baukommission) bewährt hat. Gemäss Art. 13 Abs. 2 BZO kann die Baubehörde die Baueingabe zudem fachlich begutachten lassen – muss dies aber nicht tun. Diese bisherige Regelung entspricht weiterhin den Interessen der Gemeinde, da dies die Möglichkeit wehrt, in unbegründeten Fällen eine Begutachtung einzufordern und dies nicht als pauschale Pflicht festlegt.
1.4	Antrag: Art. 20 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. Begründung: Der Gemeinde fehlt die Kompetenz eine eigene Regelung im Rahmen von § 238 PBG zu treffen.	Nicht berücksichtigt	Die neue Formulierung flexibilisiert die bisherige und verzichtet darauf, das Satteldach zum Standard und andere Dachformen als Ausnahme zu deklarieren. Die qualitativen Anforderungen betreffend die Einordnung werden ebenfalls liberalisiert und sind eine zulässige Konkretisierung von § 238 PBG, auf welche sich die Gemeinde im Rahmen der Prüfung von Baugesuchen stützen kann.
1.5	Antrag: Art. 20 Abs. 2 ist zu streichen. Begründung: Es handelt sich um unnötige Wiederholung bzw. einen reinen Verweis auf Art. 32. Zudem hat die Bestimmung m.E. nichts mit der Dachform und Materialien zu tun.	Nicht berücksichtigt	Es ist richtig, dass es sich bei der neuen Formulierung von Art. 20 Abs. 2 BZO um einen reinen Verweis (ohne materiellen Regelungsinhalt) handelt. Dies wird jedoch als Lesehilfe betrachtet, weshalb daran festgehalten wird.

«Fassadenhöhe bei Flachdach» (3.3.2 Erläuterungsbericht, Art. 15 BZO)

Der Begriff «Gebäudehöhe» wird für Flachdächer durch den Begriff «Fassadenhöhe bei Flachdach» ersetzt. Im Falle eines konventionellen Flachdachs, entspricht dies dem Dachrandabschluss. Diese Messweise führt zu einer Ungleichbehandlung von Giebel- und Flachdächern, da bei gleicher Massangabe beim Giebeldach 20-50 cm für die Isolation und Dachhaut als Bonus hinzukommen. Die Massangabe wird im Vergleich zur «traufseitigen Fassadenhöhe» um 0.5 m höher festgelegt, um dies zu kompensieren. Wo neu ein halbes anrechenbares Untergeschoss eingeführt wird, fällt die «Fassadenhöhe bei Flachdach» gegenüber der bisherigen «Gebäudehöhe» insgesamt 1.5 m höher aus.



5. Beleuchtender Bericht GR

Ziele

1. Erster Prototyp einer Plattform BZO digital
2. (Grundlage schaffen, auf welcher die vollständige Plattform später weiterentwickelt werden kann)
3. (Grundlage für weitere solche Projekte schaffen)



<https://nupla.info>

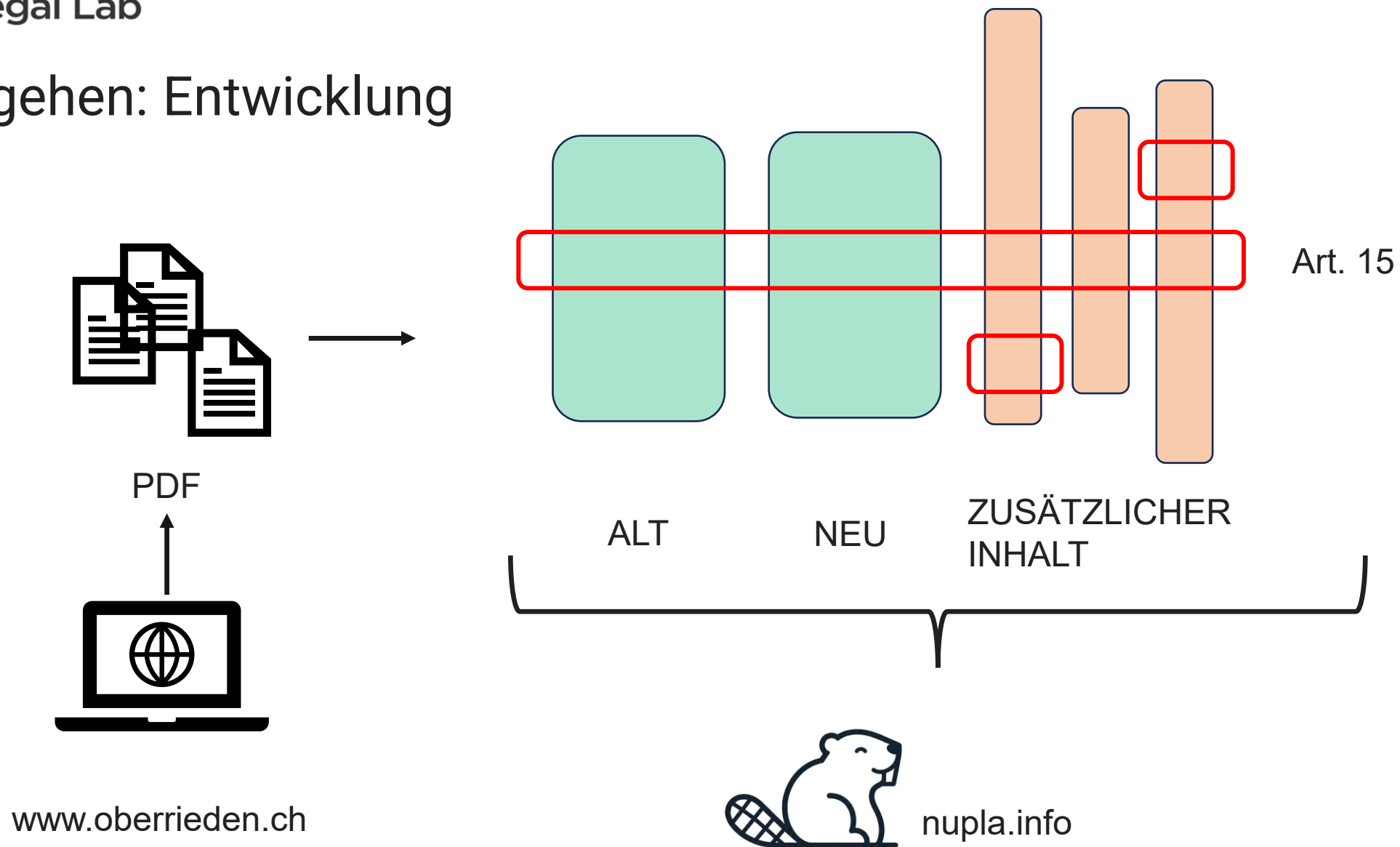
Art. 15 nBZO

Vergleich mit altem Gesetzestext
Erläuterungen zu Art. 15 nBZO
Einwendungen gegen Art. 15 nBZO
Ausführungen GR zu Art. 15 nBZO

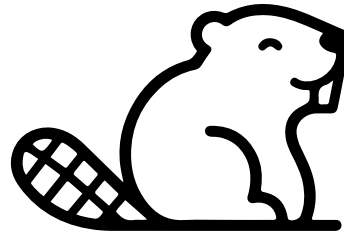
Vorgehen

Naives Prompting vs. Entwicklung

Vorgehen: Entwicklung



Demo



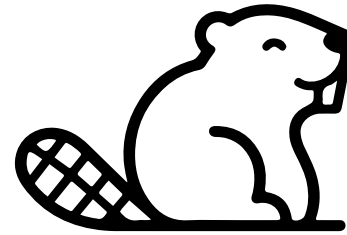
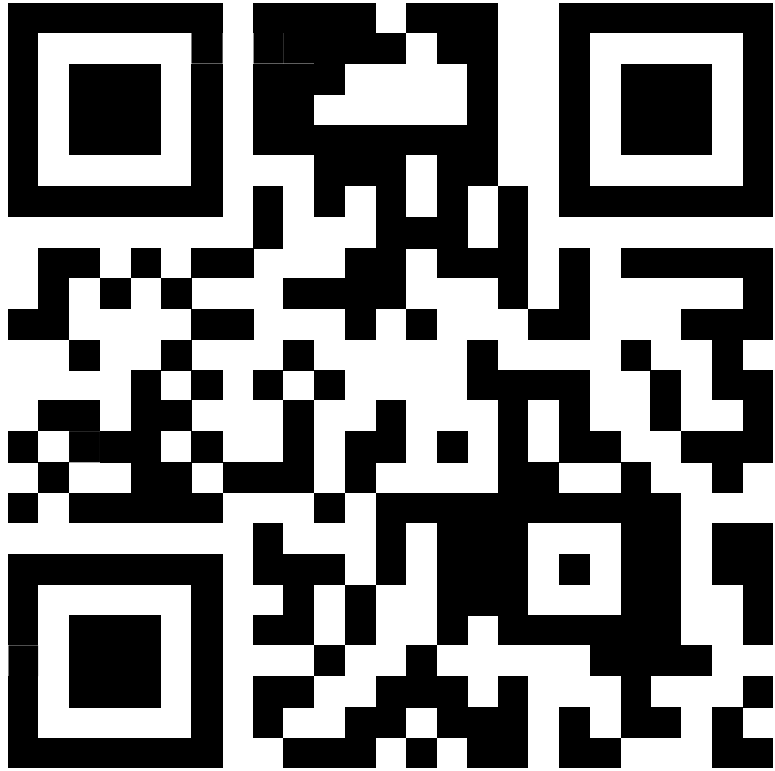
<https://nupla.info>

Vision / Nächste Schritte

- Auf die ganze Schweiz erweitern
- GIS-Daten integrieren
 - Parzellen bezogene Informationen über Änderungen
 - Genauere Daten
- Amtsblatt-Daten integrieren
 - Einbezug der Fristen für Eigentümer
 - Genauere Daten

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit





nupla.info